

NORLINA BINTI ABDULLAH @ RENATA LIPORADO

Lwn.

SYED ABDUL RAHMAN BIN SYED ALI AL HADAD

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Ahli Panel) dan YA Datuk Mohd Radzi bin Abd Latif (Ahli Panel), Pada 8 Disember 2022/13 Jamadilawal 1444H]

Kes Rayuan No. 10000-023-0051-2022

Peguam Syarie Perayu: *Puan Nurulhuda binti Mohd Maarof dariada
Tetuan Ahmad Nurul & Associates*

Peguam Syarie Responden: *Puan Marlina binti Amir Hamzah daripada Tetuan
Hisham Sobri & Kadir*

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Perayu dalam rayuan ini tidak berpuas hati dengan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang telah diberikan pada 31/05/2022 dalam kes Saman No. 10300-023-0212-2016. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah menolak tuntutan Perayu berkaitan tunggakan nafkah isteri sebanyak RM406,800.00.

2) Pada 20/09/2022, Perayu melalui Peguam Syariennya telah memfailkan Notis Penarikan Balik Kes. Responden bersetuju dengan penarikan balik kes dan memohon kos berdasarkan Seksyen 95 (2) Enakmen Tatacara Mal.

3) Berdasarkan Notis Penarikan Balik kes tersebut, kami berpuas hati bahawa kes ini boleh dibatalkan dan kami juga berpuas hati bahawa kos wajar diawardkan kepada Responden berdasarkan Seksyen 95 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah, 2003

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Rayuan serta Notis Penarikan Balik Kes yang difailkan pada hari ini, MAKA kami dengan sebulat suara membuat keputusan seperti berikut:

1. Permohonan Perayu menarik balik kes dibenarkan.
2. Kes Rayuan No. 10000-023-0051-2022 DIBATALKAN.
3. Perayu diperintahkan membayar kos prosiding kepada Responden sebanyak RM500.00.

Penghakiman ini diberikan oleh

.....
1. **YAA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

.....
2. **YA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

.....
3. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor